

1502446-15.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2350380/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22134015 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 4096/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2350380 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502446-15.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502446-15.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2350380/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22134015 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 4096/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2350380 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 7, 4096/21/607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAINAN GUILHERME DAMASCENO FONTES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

KAINAN GUILHERME DAMASCENO FONTES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia de 26 de dezembro de 2021, por volta das 12 horas e 35 minutos, na Alameda das Acácias, altura no número 83, Jardim Simus, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 104 porções de cocaína, na forma de crack (14,5g), 37 porções de cocaína (10g) e 27 porções de Cannabis Sativa L (40g), conforme auto de exibição

e apreensão de fls.15/16 e laudo de constatação provisório de fls.32/34, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, os policiais militares transitavam pela Alameda das Acácias, local conhecido pelo tráfico de drogas, e surpreenderam o indiciado KAINAN segurando uma sacola e entregando um objeto para um rapaz. Realizada a abordagem, na sacola trazida por KAINAN, foram encontradas as 10 porções de crack, 05 porções de cocaína, 02 porções de maconha e R\$ 239,00 em dinheiro.

Realizada a revista no local, com a ajuda de um cão farejador, foi localizada uma sacola escondida num buraco e, em seu interior, foram apreendidas as 94 porções de crack, 32 porções de cocaína 25 porções de maconha, e na ocasião o indiciado KAINAN confessou que realizava a venda dos entorpecentes no local.

As circunstâncias da prisão demonstram que os entorpecentes estavam destinados ao tráfico.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.07 a 09).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.15 a 16).

Laudo de constatação foi juntado aos autos (fls.32 a 34).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.66 a 67).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.91 a 93).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foi ouvida uma testemunha da acusação, e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu em juízo confessou que traficava.

“É verdade. Fiquei desempregado e surgiu essa oportunidade e estava trabalhando para terceiro e era o segundo dia”.

Assim, o réu confessou que após ficar desempregado, entrou no ramo do comércio de entorpecentes para sobreviver.

Típica atividade criminosa desenvolvida pelo réu, não cabendo a aplicação do privilégio, que deve ser direcionada a réus primários e que não estejam no comércio ilegal como fonte de renda e sobrevivência.

Finalmente, em juízo a testemunha de acusação Alex Roberto Veríssimo disse em juízo que visualizou o réu entregando algo no local que é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Com o réu foram encontrados entorpecentes e dinheiro.

Prova firme e segura.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Nada há para ser considerado a favor do réu na segunda fase (nem mesmo a confissão formalizada em juízo e nem a menoridade), porque a pena-base já está fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vinha se dedicando à atividade criminosa. Confessou que por estar desempregado, foi contratado para traficar e assim, passou a ter sua fonte de renda e sobrevivência ligada ao comércio ilícito de entorpecentes. Confessou que era o seu segundo dia, o que denota que estava firmemente determinado a continuar na atividade criminosa de venda de drogas.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa.

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da

parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado. Possível detração deve ser analisada no juízo da execução da pena.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu KAINAN GUILHERME DAMASCENO FONTES, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

O réu respondeu o processo em liberdade e poderá recorrer em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA